

1500519-83.2022.8.26.0080

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandra Lamano Fernandes

Comarca: Cabreúva

Foro: Foro de Cabreúva

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2249326/2022 - 01º D.P. CABREÚVA, 27365749 - 01º D.P.

CABREÚVA, 2249326 - 01º D.P. CABREÚVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL FERREIRA DO NASCIMENTO

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cabreúva

Foro de Cabreúva

Vara Única

Rua Ademar Clemente Nunes nº 11, Cabreúva-SP - cep 13318-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500519-83.2022.8.26.0080 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500519-83.2022.8.26.0080

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2249326/2022 - 01º D.P. CABREÚVA, 27365749 - 01º D.P.

CABREÚVA, 2249326 - 01º D.P. CABREÚVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL FERREIRA DO NASCIMENTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandra Lamano Fernandes

Vistos.

DANIEL FERREIRA DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso na pena do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, conforme consta na denúncia de fls. 62/64, no dia 12 de setembro de 2022, por volta das 15h5min, na Rua Montreal, nº 79. Vilarejo, nesta cidade e comarca de Cabreúva/SP:

trazia consigo, para fins de tráfico, 2 invólucros plásticos contendo 18,26g (dezoito gramas e vinte e seis decigramas) de tetrahydrocannabinol, vulgarmente conhecido como "maconha", 18 invólucros plásticos contendo 3,07g (três gramas e sete decigramas) de cocaína, na forma de "crack", e 41 microtubo(s) plástico(s) do tipo eppendorf contendo 28,92g (vinte e oito gramas e noventa e dois decigramas) de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (boletim de ocorrência às fls. 26/28, auto de exibição e apreensão à fl. 5 e laudo de constatação às fls. 17/19).

Segundo se apurou, na data e local dos fatos, o denunciado trazia consigo drogas, sendo parte delas acondicionadas em uma sacola, para fins de tráfico.

Nessa ocasião, o denunciado, ao perceber a presença da viatura da Guarda Municipal em patrulhamento, dispensou a sacola e saiu andando, razão pela qual os guardas decidiram pela abordagem dele.

Na revista pessoal ao denunciado, os guardas localizaram a quantia de R\$ 108,00 em espécie e 2 pinos de cocaína no bolso de sua vestimenta.

Já na vistoria à sacola dispensada pelo denunciado, os guardas localizaram 2 porções de "maconha", 4 porções de "skunk", 39 porções de cocaína, 18 porções de "crack" e 1 porção de "ecstasy", além da quantia de R\$ 12,00 em espécie.

Ao ser questionado informalmente pelos guardas, o denunciado permaneceu em silêncio.

Assim, o denunciado foi preso em flagrante e conduzido ao distrito policial, onde também permaneceu em silêncio (fl. 10).

Assim, considerando as condições da prisão, a forma de embalagem e a quantidade/variedade de drogas apreendidas, e a apreensão da quantia em dinheiro, produto da venda das drogas, verifica-se que o denunciado trazia consigo as drogas para fins de tráfico.

Após oferecimento da denúncia, o réu foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 82/85), tendo sido a denúncia recebida às fls. 86/88.

A audiência de instrução foi realizada em 26 de outubro de 2022, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas e interrogado o réu. As partes se manifestaram em alegações orais, o Ministério Público pugnando pela condenação do acusado nos termos da denúncia, enquanto, a defesa, pugnou pela absolvição do acusado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido deve ser julgado procedente.

A materialidade do delito é inconteste, eis que a substância apreendida foi levada a exame pericial constatando que se tratava mesmo de drogas, conforme se observa do laudo definitivo de exame químico-toxicológico (fls. 95/97), do laudo de constatação (fls. 17/19 e do laudo de exibição e apreensão (fls. 05).

Da mesma forma, a autoria restou perfeitamente delineada.

O acusado, interrogado em juízo, negou a prática delitiva.

A testemunha Fernando de Araújo Alves, guarda municipal, ouvida em juízo, narrou que estavam em patrulhamento na Rua Montreal, quando visualizaram um indivíduo agachado na calçada, no momento que ele se levantou viram que estava com um saquinho na mão. O indivíduo ao perceber a presença da viatura dispensou o saquinho e saiu andando. Logo foi abordado e em revista pessoal foi localizado em seu bolso R\$ 108,00 e 2 pinos de cocaína. No saquinho continha 39 porções de cocaína, 2 de maconha, 4 de skunk, 18 de crack e R\$ 12,00 em dinheiro. Indagado, nada declarou. Diante dos fatos foi conduzido à Delegacia.

Por sua vez, a testemunha Murilo Antônio da Silva de Souza, guarda municipal, ouvida em juízo, narrou que estavam em patrulhamento pela Rua Montreal, local já conhecido como ponto de venda de entorpecente, visualizaram o indivíduo agachado com uma sacola na mão. Quando o indivíduo viu a viatura, dispensou a sacola e tentou sair andando. Abordaram o indivíduo. Em revista pessoal foi localizado R\$ 108,00 e 2 pinos de substância aparentando cocaína. Na sacola dispensada foi localizado 39 porções de cocaína, 18 porções crack, 2 porções de maconha, 4 porções de skunk, 1 porção de ecstasy e R\$ 12,00 em dinheiro. Questionado se estaria no local praticando o tráfico, o indivíduo permaneceu calado.

Ouvidos os guardas municipais em juízo, na condição de testemunhas, mantiveram de forma coerente as afirmações prestadas em razão do flagrante.

Pois bem, a versão apresentada pelos guardas municipais merece crédito, posto que devidamente corroborada pelas provas produzidas nos autos, não havendo qualquer suspeita de que tenham faltado com a verdade.

Sobre o tema existe orientação jurisprudencial:

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que este servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (Habeas Corpus nº 74.608-0/SP – Rel. Min. Celso de Mello).

Com efeito, a versão apresentada pelo acusado é isolada nos autos e destoa de todas as provas produzidas. A tese defensiva de fragilidade probatória não prospera, eis que robusto o conjunto probatório e de elementos de informação contidos nos autos, sendo suficientes para concluir a prática do delito pelo acusado.

Além disso, é inequívoco que os materiais entorpecentes se destinavam à traficância, considerando-se a quantidade e a variedade da droga apreendida.

Portanto, o réu realizou conduta antijurídica, inserido em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, o decreto condenatório é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, atenta aos critérios do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado ostenta maus antecedentes (certidões de fls. 71/72 e F.A. de fls. 73/75, processo nº 0000112-86.2015.8.26.0569), motivo pelo qual fixo a pena base acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, mantenho a pena inicial imposta em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Finalmente, em terceira fase, por ostentar maus antecedentes, entendo não ser cabível a hipótese de diminuição de pena prevista pelo 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/2006, tornando-se definitiva a pena imposta em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Fixo o regime fechado para o cumprimento da pena, por se tratar de delito incluído na categoria de Crimes Hediondos, nos termos da Lei 8.072/90, sem o direito de apelar em liberdade por já se encontrar preso, inexistindo razões para a alteração de meu convencimento quanto à necessidade de manutenção da prisão preventiva, motivo pelo qual também deixo de aplicar os artigos 44 e 77 do Código Penal, até porque o acusado foi condenado a pena privativa de liberdade superior a quatro anos.

O valor do dia-multa, em face da ausência de informações nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do artigo 49, parágrafo segundo, do Código Penal.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu DANIEL FERREIRA DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos) dias-multa, em regime fechado. Inexistindo fundamentos que modifiquem o entendimento quanto à prisão preventiva já decretada, deverá esta ser mantida.

Condeno o réu ao pagamento da taxa judiciária prevista na Lei nº 11.608/2003 (artigo 4º, § 9º, “a”). Todavia, encontrando-se representado por defensora dativa, reputo por hipossuficiente, de modo que a ele concedo os benefícios da gratuidade, suspendendo-se a exigibilidade da cobrança da taxa judiciária.

Transitada em julgado, expeça-se certidão de honorários à defensora nomeada e guia de recolhimento definitiva para execução da pena. Realizem-se ainda as comunicações

de praxe, regularizando o sistema informatizado, arquivando-se os autos oportunamente.  
P.I.C.

Cabreuva, 03 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA